

# PROPOSITION D'UN PROGRAMME DE GESTION DES EXCLUS EN MARCHES PUBLICS

*Vers le PROGECOP en marchés publics*



**Symphorien Elognisse GBEHOUNJII**

00229 95 28 84 59  
esgbehoundji@gmail.com



**Guy TESSY**

++229 01 97 89 15 56  
tessyguygaetan@yahoo.fr



**Sory Ibrahim WAIGALO**

00223 76 32 06 67  
soryibrahimwaigalo@yahoo.fr



**Ulrich Rovelas YEHOUME**

00229 01 97 68 83 00  
yehoume@yahoo.fr



Supervision

**Akibou BASSABI MOUSSE**

Consultant & Formateur en Gestion des Marchés Publics

Juillet 2026

## Comment cette entreprise a dribblé l'Autorité de Régulation de son pays !

---

En 2020, une autorité de régulation de la commande publique prononce une décision d'exclusion à l'encontre d'une entreprise et de son dirigeant pour **faux et usage de faux** dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.

Son dirigeant est également exclu pour cinq années. En 2025, la période d'exclusion arrive à son terme.

Les sanctions prennent automatiquement fin.

Quelques mois plus tard, une plainte est déposée contre une nouvelle entreprise impliquée dans une nouvelle affaire de faux.

L'enquête révèle que le dirigeant de cette nouvelle société est exactement celui qui avait été sanctionné cinq ans auparavant.

La seule différence est qu'il exerce désormais sous une autre raison sociale.

Le système a correctement appliqué la sanction.

En revanche, il n'a jamais vérifié si le comportement avait réellement changé.

La récidive devient alors non pas une anomalie, mais une conséquence logique d'un dispositif incomplet.

Cette situation soulève une question fondamentale : **une exclusion administrative, à elle seule, suffit-elle réellement à neutraliser le risque, ou permet-elle simplement de sanctionner un acteur sans empêcher la reconstitution du même schéma sous une autre forme ?**

“““

**Une exclusion n'élimine pas nécessairement le risque ; elle peut simplement en changer l'apparence. Tant que les causes profondes ne sont pas identifiées et traitées, les mêmes pratiques peuvent réapparaître sous d'autres formes ou à travers d'autres acteurs.**

## Pourquoi ce document mérite votre attention

“““

**Chaque exclusion est une source d'information stratégique, et pas seulement une sanction administrative. Exploitées intelligemment, les données issues des exclusions permettent d'identifier les faiblesses du système, d'anticiper les risques futurs et de renforcer durablement l'intégrité de la commande publique.**

La crédibilité d'un système national de commande publique ne repose pas uniquement sur la qualité de son cadre juridique ou sur le nombre de sanctions prononcées chaque année.

Elle dépend également de sa capacité à **prévenir les atteintes à l'intégrité, à apprendre des dysfonctionnements constatés et à transformer les expériences passées en leviers d'amélioration continue.**

Dans la plupart des pays, les autorités de régulation disposent aujourd'hui d'un pouvoir de sanction leur permettant d'exclure temporairement des entreprises, leurs dirigeants ou des agents publics ayant commis des violations graves des règles de la commande publique.

Cependant, une fois la décision d'exclusion prononcée, le processus s'interrompt généralement. Les informations collectées au cours des enquêtes sont rarement exploitées pour améliorer les politiques publiques, renforcer les mécanismes de prévention ou identifier les tendances émergentes en matière de fraude, de corruption ou de pratiques anticoncurrentielles.

Cette approche présente une limite importante : **chaque exclusion est traitée comme un dossier individuel, alors qu'elle constitue également une source d'information stratégique sur les vulnérabilités du système national de commande publique.**

À travers ces sanctions, les autorités disposent pourtant d'un patrimoine informationnel considérable. Correctement structuré et analysé, ce patrimoine peut orienter les réformes réglementaires, les programmes de formation, les actions de contrôle, les politiques de prévention ainsi que les stratégies nationales de lutte contre les pratiques interdites.

Le présent document s'inscrit dans cette logique. Il propose la mise en place du **PROGECOP (Programme de Gestion des Exclus de la Commande Publique)**.

## Quel est le problème posé ?

---

“““

**Sanctionner un acteur protège temporairement la commande publique.  
Comprendre pourquoi il a été sanctionné protège durablement le système.**

**Une gouvernance moderne ne mesure pas uniquement le nombre de sanctions prononcées, mais sa capacité à réduire les risques qui les ont rendues nécessaires.**

Le modèle actuellement adopté dans la plupart des systèmes de commande publique repose principalement sur une logique de **constat / dénonciation – enquêtes et auditions – sanction – publication**.

Cette approche remplit son objectif juridique, mais elle laisse de nombreuses questions sans réponse. Les causes profondes des irrégularités sont-elles réellement traitées ? Les risques de récidive sont-ils évalués ? Les autorités disposent-elles d'indicateurs pour mesurer l'efficacité des sanctions ?

En pratique, les décisions d'exclusion sont souvent gérées comme des actes administratifs isolés, sans véritable mécanisme de suivi ni d'exploitation des informations qu'elles contiennent. Pourtant, chaque exclusion révèle des faiblesses du système, des risques émergents et des pistes d'amélioration.

L'enjeu n'est donc plus seulement de tenir un registre des exclus, mais de disposer d'un système capable **d'analyser les risques, d'en identifier les causes, de prévenir les récidives et d'éclairer les décisions des pouvoirs publics**.

C'est précisément l'ambition du **PROGECOP (Programme de Gestion des Exclus de la Commande Publique)**, qui transforme la gestion des exclusions en un véritable outil de gouvernance, d'intelligence et de prévention.

# Comment fonctionne concrètement le PROGECOP

---

## **6.1. Philosophie générale du programme**

- De la logique punitive à la logique de transformation
- Les objectifs du PROGECOP
- Les principes directeurs
- Les bénéfices attendus pour l'État, les entreprises et les citoyens

## **6.2. Les principes fondamentaux du PROGECOP**

- Individualisation des parcours
- Proportionnalité des mesures
- Transformation comportementale
- Responsabilisation des dirigeants
- Prévention durable de la récidive
- Transparence et traçabilité
- Évaluation indépendante

## **6.3. Architecture opérationnelle du parcours d'intégrité**

Étape 1 : Notification de la sanction et orientation vers le PROGECOP

Étape 2 : Diagnostic d'intégrité et analyse des causes profondes

Étape 3 : Classification de la faute et orientation vers un parcours adapté

Étape 4 : Élaboration du Plan Individuel d'Intégrité (PII)

Étape 5 : Mise en œuvre du parcours d'intégrité

Étape 6 : Période d'observation et de suivi

Étape 7 : Audit final de conformité

Étape 8 : Décision du Comité National d'Intégrité

Étape 9 : Réhabilitation et radiation de la liste d'exclusion

## **6.4. Catégorisation nationale des fautes**

A. Les fautes opérationnelles : Erreurs techniques, Erreurs administratives, Méconnaissance des procédures, Insuffisance documentaire

B. Les fautes de conformité : Non-respect des obligations contractuelles, Défaillances organisationnelles, Insuffisance du contrôle interne

C. Les fautes d'intégrité : Corruption, Faux et usage de faux, Collusion, Conflits d'intérêts, Fraudes, Manœuvres frauduleuses

D. Les fautes particulièrement graves : Fraudes organisées, Corruption systémique, Récidive, Réseaux de collusion

### **6.5. Les parcours différenciés d'intégrité**

Parcours Alpha : *Réhabilitation des erreurs opérationnelles*

Parcours Bravo : *Renforcement de la conformité*

Parcours Charlie : *Réhabilitation des manquements contractuels*

Parcours Delta : *Programme renforcé pour les faux et usages de faux*

Parcours Echo : *Programme spécialisé de lutte contre la corruption*

Parcours Foxtrot : *Programme de réhabilitation des fraudes complexes et récidives*

Chaque parcours préciserait : les objectifs ; la durée ; les modules obligatoires ; les évaluations ; les critères de réussite ; les conditions de réhabilitation.

### **6.6. Les composantes du PROGECOP**

**6.6.1. Formation technique** : Commande publique, Conformité, Contrôle interne, Gouvernance, Éthique professionnelle

**6.6.2. Formation comportementale** : Psychologie décisionnelle, Gestion des conflits d'intérêts, Responsabilisation individuelle, Leadership éthique ; Prévention des biais comportementaux

#### **6.6.3. Immersion par les conséquences**

Cette composante constitue l'innovation majeure du PROGECOP.

Au lieu de rappeler uniquement les textes juridiques, elle vise à faire prendre conscience des conséquences humaines, sociales, économiques et parfois dramatiques des comportements frauduleux.

À travers des études de cas, des témoignages, des simulations et des mises en situation, les participants sont amenés à mesurer que derrière chaque acte de corruption, chaque faux document ou chaque marché frauduleusement exécuté se trouvent des infrastructures défectueuses, des pertes économiques, des accidents, voire des vies humaines compromises.

***L'objectif est de provoquer une véritable prise de conscience en démontrant que les actes d'atteinte à l'intégrité ne détruisent pas uniquement les finances publiques, mais peuvent également affecter durablement les populations, les institutions, leurs propres proches et, à terme, leur propre avenir.***

***Une immersion bien encadrée peut être prévue comme un stage auprès des populations ou cibles bénéficiaires afin que le contrevenant mesure mieux le coût humain et social de son acte.***

***Par exemple, un dirigeant d'entreprise et un SPM impliqués dans une corruption dans un marché public de matériel médical peuvent faire 1 mois de stage aux services d'urgence d'un hôpital de référence.***

**6.6.4. Mise en conformité organisationnelle :** Code d'éthique, Politique anticorruption, Cartographie des risques, Canal d'alerte, Responsable conformité, Contrôle interne, Plan de prévention

**6.6.5. Coaching et accompagnement :** Accompagnement individuel, Coaching des dirigeants, Mentorat, Suivi post-formation

## **6.7. Gouvernance institutionnelle du PROGECOP**

Autorité de Régulation avec un Comité National d'Intégrité qui est constitué d'Experts indépendants, Organismes agréés de formation, Auditeurs spécialisés, Psychologues et spécialistes du comportement, Universitaires et experts sectoriels, OSC.

## **6.8. Système national de suivi et d'évaluation**

Indicateurs comportementaux

Indicateurs organisationnels

Indicateurs de conformité

Indicateurs de gouvernance

Indicateurs de performance

Indicateurs de récidive

Tableau de bord national de l'intégrité

### **6.9. Conditions de réhabilitation et de radiation de la liste d'exclusion**

Les conditions minimales pourraient notamment comprendre :

- l'achèvement complet du parcours d'intégrité correspondant à la nature de la faute ;
- la réussite des évaluations techniques et comportementales ;
- la mise en œuvre effective des mesures correctives prescrites ;
- l'absence de nouvelles infractions pendant la période d'observation ;
- la réussite de l'audit final de conformité ;
- l'avis favorable du Comité National d'Intégrité.

Ainsi, **la fin de la durée d'exclusion ne constituerait plus une réintégration automatique**, mais ouvrirait uniquement le droit de solliciter une réhabilitation, laquelle resterait subordonnée à la démonstration objective d'un changement durable.



## Et si on sanctionnait aussi les Autorités Contractantes ?

---

Les systèmes actuels de sanction en matière de commande publique reposent essentiellement sur une logique individuelle et collective.

Lorsqu'une entreprise commet une fraude, elle peut être exclue de la commande publique pour plusieurs années. Son dirigeant est souvent sanctionné à titre personnel et, dans certains systèmes, les bénéficiaires effectifs peuvent également être concernés.

**Cette approche repose sur une idée simple : une organisation qui a gravement manqué à ses obligations ne peut continuer à accéder immédiatement aux marchés publics.**

**Mais cette logique soulève une interrogation fondamentale : pourquoi ce principe ne s'appliquerait-il pas également aux autorités contractantes ?**

En pratique, lorsqu'une fraude majeure est constatée dans une procédure de passation ou d'exécution d'un marché public, les sanctions visent généralement les personnes directement impliquées, telles que la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), les membres de la commission d'évaluation ou d'autres agents ayant participé aux faits.

Pourtant, ces manquements traduisent souvent des défaillances plus profondes : insuffisance du contrôle interne, absence de supervision, faiblesse de la gouvernance ou culture organisationnelle permissive.

À l'image d'une entreprise privée sanctionnée pour des dysfonctionnements internes, il peut être pertinent de s'interroger sur la responsabilité institutionnelle de l'autorité contractante elle-même.

Une piste de réforme consisterait à prévoir, dans les cas les plus graves ou en cas de défaillances répétées, une **suspension temporaire de la qualité d'autorité contractante**.

Pendant cette période, l'entité perdrait son pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée (par exemple deux, trois ou cinq ans) sans que les missions de service public ne soient interrompues.

**Les procédures de passation seraient alors confiées, de manière transitoire, à une structure publique désignée par les textes : ministère de tutelle, centrale d'achat, autorité supérieure, faitière de collectivités locales ou tout autre organisme disposant des compétences requises.**

Une telle mesure poursuivrait un double objectif.

D'une part, elle protégerait immédiatement la commande publique en confiant les procédures à une structure présentant de meilleures garanties de gouvernance.

D'autre part, elle créerait une véritable incitation institutionnelle à renforcer les dispositifs de contrôle, de conformité et d'intégrité au sein des autorités contractantes.

La réintégration de cette qualité ne devrait pas intervenir automatiquement à l'expiration de la période de suspension.

À l'instar des opérateurs économiques exclus, l'autorité contractante pourrait être tenue de démontrer qu'elle a corrigé les défaillances ayant conduit à la sanction : mise en place d'un dispositif de contrôle interne renforcé, adoption d'un plan d'intégrité, formation des acteurs, amélioration de la gouvernance et validation d'un audit indépendant.

Cette approche consacrerait un principe fondamental : **la responsabilité dans la commande publique est à la fois individuelle, institutionnelle et synallagmatique.**

Les entreprises ne sont pas les seules organisations susceptibles de développer des défaillances systémiques ; les institutions publiques peuvent également connaître des fragilités organisationnelles qui justifient des mesures correctives adaptées.

L'objectif ne serait donc pas de multiplier les sanctions, mais de faire évoluer la culture de la responsabilité.

Une commande publique intègre repose sur un équilibre : les opérateurs économiques, les agents publics et les autorités contractantes doivent tous répondre de leurs actes selon des mécanismes cohérents, proportionnés et orientés vers une amélioration durable des pratiques.

## Ouverture et perspectives

Les atteintes à l'intégrité dans la commande publique ne peuvent plus être combattues par la seule sanction.

Si celle-ci demeure indispensable pour protéger les ressources publiques et préserver la confiance des citoyens, elle atteint rapidement ses limites lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucun mécanisme de transformation des comportements et des organisations.

Le **PROGECOP (Programme de Gestion des Exclus de la Commande Publique)** propose précisément ce changement de paradigme.

Il ne vise pas à remplacer les sanctions, mais à leur donner une véritable portée préventive en conditionnant la réhabilitation à un parcours structuré de formation, de mise en conformité, d'évaluation et de validation.

Dans cette logique, la responsabilité ne concernera plus uniquement les entreprises et leurs dirigeants, mais également les autorités contractantes lorsque leurs défaillances révèlent des insuffisances de gouvernance.

Au-delà d'une réforme des mécanismes de sanction, cette proposition ouvre une réflexion plus ambitieuse sur l'avenir de la commande publique. L'efficacité d'un système ne devrait plus se mesurer uniquement au nombre de sanctions prononcées, mais à sa capacité à prévenir durablement la récidive, à restaurer la confiance et à faire de l'intégrité un véritable levier de performance publique.

“““

**« La véritable finalité n'est donc pas de sanctionner davantage, mais de construire un écosystème où chaque sanction devient une opportunité de transformation durable au service d'une commande publique plus intègre, plus responsable et plus performante. »**

**BASS CONSULTING**  
**Cabinet de Formation et de Conseil**



Nous sommes convaincus que les idées et solutions présentées dans ce rapport peuvent avoir un impact significatif sur votre organisation.  
Notre expertise, enrichie par un accompagnement de 17 pays à travers l'Afrique, est à votre disposition pour vous aider à concrétiser ces perspectives et à relever vos défis.

Que ce soit pour des formations adaptées, une assistance stratégique ou un accompagnement sur mesure, notre équipe est prête à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer ces idées en actions concrètes et propulser votre carrière vers de nouveaux horizons.

**+228 92 09 09 02 • +228 99 09 09 02 • +971 05 06 15 28 62**

[contact@bassconsulting.africa](mailto:contact@bassconsulting.africa)  
[www.bassconsulting.africa](http://www.bassconsulting.africa)